

1521790-92.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... ponto nevrálgico é saber se o réu praticou um roubo ou furto tentado e nesse sentir, a prova produzida inclina a afastar a versão do réu.

Há uniformidade dos relatos dos vigilantes, mormente quando informaram o que motivou a verificar algo de estranho no horário que era justamente o surpreendente corte das câmeras de vigilância. E na sequência, na ronda das torres, eis que um dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521790-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521790-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261032/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 27626654 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2261032 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO CARLOS DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

TIAGO CARLOS DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, §1º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 06h15min, na Rua Jorge Feres, altura do numeral 178, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, tentou subtrair, para proveito próprio, 100 metros de fio de cobre, 03 lâmpadas, 01 alicate e 01 turquesa, bens avaliados em aproximadamente R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pertencentes à obra residencial situada no local, e, logo depois, empregou violência contra Lindomar Pereira de Lira Filho, a fim de assegurar a detenção dos bens subtraídos e a impunidade do crime, somente

não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se até a obra residencial, situada no local acima indicado e, no intuito de subtrair objetos de valor, pulou o muro de cerca de 1.50 metros, e desligou as câmeras de segurança.

O vigilante da obra, Lindomar, percebeu que as câmeras de vigilância haviam parado de funcionar. Ato contínuo, Lindomar comunicou o porteiro, Márcio, o qual se dirigiu à torre de número 04 enquanto Lindomar foi até o local verificar o que tinha ocorrido com as câmeras.

Chegando no quarto andar, Tiago foi surpreendido carregando consigo um saco, dentro do qual estavam ferramentas, lâmpadas e fios de cobre da obra. Ao notar que foi surpreendido, o denunciado, empunhando um martelo na mão, passou a agredir fisicamente Lindomar, tendo ambos entrado em luta corporal. Ocorre que Lindomar conseguiu pegar um pedaço de madeira para se defender e logrou imobilizar Tiago, detendo-o.

A polícia militar foi então acionada e compareceu ao local, efetuando a prisão em flagrante de Tiago.

A denúncia, juntamente com o auto de prisão em flagrante, foi recebida em 05 de outubro de 2022 (fls. 62/63). O réu foi citado (fls. 92). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 95/96). O recebimento da denúncia foi ratificado em 09 de junho de 2022 (fls. 98/99).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas. O réu foi interrogado.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nada mais foi requerido pelas partes.

As partes apresentaram alegações finais por memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas (fls. 147/153). A Defesa, por seu turno, requereu a desclassificação para o crime de furto e ofertou pedidos de benefícios na dosimetria da pena. (fls. 157/163)

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu no crime patrimonial a ele imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 31/33), pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 14) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.

A testemunha Márcio Vilaça, ouvida em solo policial, aduziu que na data dos fatos, estava trabalhando como porteiro da obra e em dado momento, foi avisado pelo funcionário LINDOMAR que as câmeras de segurança/vigilância tinham parado repentinamente de funcionar. Encaminhou-se para a torre 03, enquanto Lindomar rumou para torre 04 para verificarem as câmeras. Pelo rádio, Lindomar entrou em contato, informando que tinha detido um indivíduo no quarto andar e que possivelmente este teria desligado os aparelhos. De imediato foi em auxílio ao seu colega que tinha imobilizando uma pessoa. Acionou auxílio no 190. Informou que no interior da sacola

que o acusado levava consigo eram ferramentas, lâmpadas e fios de cobre pertencentes a obra. Disse que os fios foram subtraídos do quarto andar. (fls. 10).

A testemunha Lindomar Pereira, ouvida em solo policial, aduziu que na data dos fatos, exercia a função de vigilante na obra. Enquanto monitorava o local, subitamente as câmeras de segurança/vigilância pararam de funcionar. Decidiu verificar o que teria ocorrido e no quarto andar ouviu barulhos de passos, quando se deparou com um indivíduo do sexo masculino carregando consigo um saco com volume em seu interior e um martelo nas mãos. O agente ao vê-lo largou o saco e partiu para agressão. Para se defender, tomou um pedaço de madeira e conseguiu atingir o agressor no braço, durante luta corporal. Disse que conseguiu imobilizar o acusado e em seguida, o segurança MARCIO, foi em seu auxílio e acionou a Polícia Militar. Salientou que os fios de cobre foram cortados do quarto andar. (fls. 11).

A testemunha Luca Souza Lima, policial militar, declarou que realizava patrulhamento ostensivo/preventivo momento que foi irradiado via COPOM, agressão entre duas pessoas. De imediato a guarnição deslocou-se para o sítio dos fatos, Rua Jorge Fares numeral 178, onde encontraram um prédio em construção e o acusado detido por um funcionários da obra. Em revista pessoal nada de ilícito localizado (arma/entorpecente) com Tiago. (fls. 13).

Interrogado na fase extrajudicial, o réu declarou que residia em um ferro velho no bairro Jd. São Luiz e recolhia recicláveis pelas ruas para vender. Na data dos fatos, por volta das 05h30min, disse que perambulava pelas ruas em busca de material reciclável e ao passar em uma obra, decidiu pular o muro de 1m50cm aproximadamente, para ver se conseguia alguma sobra de material ou mesmo alimento dispensado. Assim que entrou no terreno, de imediato, foi abordado por um vigia empunhando uma barra metálica e sem nada dizer, passou a desferir golpes que atingiram seu braço direito e o acusando de ter invadido o local em outras oportunidades. Foi agredido com socos e chutes pelo corpo e foi imobilizado até a chegada de uma guarnição da polícia militar. Negou ter praticado furto, que não chegou a subir nos andares da construção e não agrediu o vigia da obra. Por fim, afirmou que tinha sido a primeira e única vez que adentrou ao local. (fls. 08).

Em juízo, a prova foi refeita.

A testemunha Márcio aduziu que o local é um condomínio em obras e que no dia anterior ao fatos, já tinha ocorrido um furto de pertences da obra. Na data dos fatos, por volta das 05:00hs, as câmeras de sua sala desligaram e avisou o funcionário Lindomar. Momentos depois, Lindomar, por meio do rádio, avisou que tinha encontrado um indivíduo estranho na obra. Foi até o local e já viu que Lindomar tinha dominado o réu. O acusado estava com um martelo, uma faca ao seu lado e tinha uma sacola com ferramentas e pedaços de fios de cobre do elevador. O acusado estava bem nervoso e tentava escapar. O local do encontro foi na Torre 4 no 13º andar. Lindomar estava sem nada nas mãos. Disse que o valor dos pertences era de cerca de R\$ 10.000,00.

A testemunha Lindomar, ratificando o depoimento prestado em solo policial, declarou que um dia antes do ocorrido, na obra, já notaram a subtração de materiais. No dia dos fatos, ocorreu novamente, na madrugada. As câmeras foram desligadas e ao passar pelos andares, no quarto andar, viu o réu descendo as escadas com um saco. Na sequência, já entraram em luta corporal. Márcio o ajudou a dominar o réu e depois procuraram ajuda na rua e acionaram os policiais. Disse que o réu cortou os fios das câmeras. Esclareceu que o réu estava com um martelo de carpinteiro. Quando surpreendeu o réu, ele partiu para cima para enfrentamento e assim teve que "sair na mão" com o réu. Não tinha nenhum objeto nas mãos.

A testemunha Lucas corroborou a versão da vítima e o teor da acusação. Em juízo,

aduziu que ao chegarem no local, o réu já estava detido por funcionário da obra. O acusado se queixava de dor no braço e foi encaminhado para o PS. O segurança disse que viu pegadas na obra e a energia foi cortada e seguiram pela obra quando avistou o réu. Entraram em luta e dominou o réu. Disse que o vigilante não estava machucado.

Interrogado, o réu disse que pulou o muro, mas não subtraiu nada disse que só queria pegar reciclável ou sobras de alimentos. Foi pego no térreo. Só estava com um saco. Foi ameaçado de morte e foi atingido com uma barra de ferro. Negou que tivesse desligado as câmeras de segurança.

Pois bem.

Incontroverso que o réu adentrou na obra para se apoderar de objetos de interesse. Inégavel o animus furandi. Veja-se que reconheceu em juízo que não deveria ter entrado no local, discorrendo que o fizera por uma porta que estava entreaberta. Vale o registro que em tom diverso, disse ter entrado pulando um muro quando interrogado na polícia.

O ponto nevrálgico é saber se o réu praticou um roubo ou furto tentado e nesse sentir, a prova produzida inclina a afastar a versão do réu.

Há uniformidade dos relatos dos vigilantes, mormente quando informaram o que motivou a verificar algo de estranho no horário que era justamente o surpreendente corte das câmeras de vigilância. E na sequência, na ronda das torres, eis que um dos vigilantes se depara com o réu, portando uma sacola com ferramentas, e no afã de assegurar aquilo que subtraía, partiu para cima do vigilante.

Não importa aqui que o vigilante tenha dito que ao se defender não se utilizara de um pedaço de madeira como o fizera na fase policial. Importa considerar que o vigilante estava em legítima defesa quando o réu partiu em sua direção e a consequência, ou seja, a lesão no braço.

Não colhe a versão do réu que de imediato foi surpreendido pelo vigilante ao entrar no prédio, pois como dito, ambos os vigilantes mencionaram que o móvel da diligência no interior fora o corte dos fios das câmeras.

Após a detenção do acusado, encontraram dentro do saco, cerca de 100m de fios e ferramentas pertencentes à obra.

O roubo impróprio restou caracterizado, na medida em que dos fatos narrados e da prova produzida, restou demonstrado que o réu, agindo de inopino, primeiro subtraiu pertences da obra e ao ser descoberto pelos funcionários, partiu para o embate com o vigia para assegurar a detenção dos bens e o sucesso da empreitada criminosa. Portanto, incabível a desclassificação do delito para o crime de furto.

É o que basta para a condenação, na medida em que não há, repise-se, nos autos, nenhum elemento que permita inferir que os funcionários da obra queiram prejudicar o acusado, notadamente em virtude dos depoimentos terem se dado de forma isenta.

No mais, materialidade e autoria demonstradas, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 04 de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, pelo conatus, diminuo a pena em 1/2, em razão

do iter criminis percorrido, o acusado foi surpreendido pelo vigia da obra com certa quantidade de pertences já separada dentro de um saco, perfazendo 02 anos de reclusão e pagamento de 05 dias-multa.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar TIAGO CARLOS DE JESUS, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 02 anos de reclusão e pagamento de 05 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o artigo 157, §1º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu iniciará, seguindo os ditames legais, o cumprimento de sua pena corporal em regime aberto, em razão da quantidade de pena imposta e pela primariedade.

Até pela natureza da sanção imposta ao réu, poderá recorrer em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA